

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9439/2542

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
แพทย์หญิงนวลน้อย ทองคำพงษ์ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 168

คดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ค่าฤชาธรรมเนียมเป็นพับซึ่งเป็นดุลพินิจที่ศาลจะสั่งได้ ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 161 วรรคหนึ่ง ผู้ซื้อทรัพย์สินอุทธรณ์เฉพาะเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมเพียงอย่างเดียว โดยอ้างว่าจำเลยยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดโดยเจตนาจะทำให้ผู้ซื้อทรัพย์สินได้รับความเสียหาย เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีรวมทั้งค่าทนายความไปเป็นจำนวนมาก จึงควรกำหนดให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ซื้อทรัพย์สินนั้น อุทธรณ์ของผู้ซื้อทรัพย์สินไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 168 จึงต้องห้าม

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้จำเลยชำระหนี้ ๓,๔๕๔,๘๓๙.๒๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๘ ต่อปีในเงินต้น ๓,๒๘๗,๔๓๗.๓๓ บาท และดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ในเงินต้น ๔๑๕ บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยผ่อนชำระเป็นงวดรายเดือน เดือนละไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท ภายในวันที่ ๓๐ ของเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน๒๕๓๗

เป็นต้นไป ทั้งนี้จะต้องชำระให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๑๒ เดือน นับแต่วันทำสัญญา ประนีประนอมยอมความกับค่าฤชาธรรมเนียมที่ศาลไม่สั่งคืนและค่าทนายความ อีก ๒๐,๐๐๐ บาท ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๗ หากผิดนัดข้อใดข้อหนึ่งหรืองวดใด งวดหนึ่งถือว่าผิดนัดทั้งหมดยอมให้โจทก์บังคับจำนองได้ทันที หากได้เงินไม่พอชำระ ยอมให้บังคับเอาจากทรัพย์สินอื่นจนกว่าจะครบ ต่อมาจำเลยผิดนัด โจทก์จึงขอ หมายบังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดิน น.ส.๓ เลขที่ ๑๖๔ และ น.ส.๓ เลขที่ ๑๖๗ ซึ่งเป็นทรัพย์สินจำนองออกขายทอดตลาดเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๗ ได้ ราคาทั้งสิ้น ๗,๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยนายถาวร ทองเถาว์ เป็นผู้ซื้อทรัพย์สินได้

จำเลยยื่นคำร้อง ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า จำเลยยื่นคำร้องเพื่อประวิงคดี ขอให้ยกคำร้อง

ผู้ซื้อทรัพย์สินยื่นคำคัดค้านว่า เข้าสู่วราดาเพื่อตนเอง ไม่ได้เป็นตัวแทนเชิดของ โจทก์ และไม่ได้สมคบกับผู้เข้าสู่วราดาอื่นกตราดาเพราะไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ราคาที่ ขายเป็นราคาสมควรและเจ้าพนักงานบังคับคดีได้เคาะไม้แล้ว

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องว่า จำเลยไม่ทราบมาก่อนว่าศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งไปแล้ว เพราะทนายจำเลยไม่ได้แจ้งให้ทราบ จำเลยเพ่งทราบเนื่องจากได้รับหมายนัดและ สำเนาอุทธรณ์ของผู้ซื้อทรัพย์สิน หากจำเลยทราบตั้งแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง จำเลยจะ อุทธรณ์คัดค้าน แต่กำหนดระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์ได้ล่วงพ้นไปแล้วจึงขอขยาย ระยะเวลายื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ และยื่นอุทธรณ์ไปอีก ๑๕ วัน

ศาลชั้นต้นตรวจคำร้องแล้วมีคำสั่งว่า ไม่มีเหตุที่จะขอให้พิจารณาใหม่และพ้น กำหนดที่จะขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์แล้ว จึงให้ยกคำร้องขอให้พิจารณาใหม่

และขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์

ผู้ซื้อทรัพย์สินอุทธรณ์ขอให้พิพากษาให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้ซื้อทรัพย์สิน โดยกำหนดค่าทนายความในอัตราชั้นสูง

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ไต่สวนคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษายืน และให้ยกอุทธรณ์ของผู้ซื้อทรัพย์สินคืนค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ทั้งหมดให้ผู้ซื้อทรัพย์สิน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์นอกจากนี้ให้เป็นพับ

ผู้ซื้อทรัพย์สินฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ซื้อทรัพย์สินว่าการที่ผู้ซื้อทรัพย์สินอุทธรณ์ขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้ซื้อทรัพย์สินแต่เพียงอย่างเดียว ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๖๘ หรือไม่ ผู้ซื้อทรัพย์สินฎีกาว่า การที่ศาลล่างทั้งสองมิได้กำหนดให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้ซื้อทรัพย์สินต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๖๘ เพราะกฎหมายดังกล่าวห้ามไว้จริงแต่มีข้อยกเว้นไว้ว่า "เว้นแต่อุทธรณ์หรือฎีกานั้นจะได้ยกเหตุว่าค่าฤชาธรรมเนียมนั้นมิได้กำหนดหรือคำนวณให้ถูกต้องตามกฎหมาย"การที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ไม่ได้กำหนดค่าฤชาธรรมเนียมให้จำเลยใช้แทนผู้ซื้อทรัพย์สิน ก็เท่ากับว่าผู้ซื้อทรัพย์สินยกเหตุว่าศาลมิได้กำหนดค่าฤชาธรรมเนียมให้ถูกต้องจึงเข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย การที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ไม่รับวินิจฉัยให้จึงไม่ชอบนั้นเห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๖๘ บัญญัติว่า "ในกรณีที่คู่ความอาจอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่ง

ของศาลได้นั้น ห้ามมิให้คู่ความอุทธรณ์หรือฎีกาในปัญหาเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมแต่อย่างเดียว เว้นแต่อุทธรณ์หรือฎีกานั้นจะได้ยกเหตุว่าค่าฤชาธรรมเนียมนั้นมิได้กำหนดหรือคำนวณให้ถูกต้องตามกฎหมาย" คดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ค่าฤชาธรรมเนียมเป็นพับซึ่งเป็นดุลพินิจที่ศาลจะสั่งได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๖๑ วรรคหนึ่ง และผู้ซื้อทรัพย์สินอุทธรณ์เฉพาะเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยอ้างว่าจำเลยยื่นคำร้องโดยเจตนาจะทำให้ผู้ซื้อทรัพย์สินได้รับความเสียหาย เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีรวมทั้งค่าทนายความไปเป็นจำนวนมาก จึงควรกำหนดให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ซื้อทรัพย์สินนั้น เมื่ออุทธรณ์ของผู้ซื้อทรัพย์สินไม่เข้าข้อยกเว้นดังกล่าวจึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๖๘ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ไม่รับวินิจฉัยให้ชอบแล้ว

พิพากษายืน.

(ดลจรัส รัตนโศภิต-สมศักดิ์ วงศ์เย็น-ประพันธ์ ทรัพย์แสง)

ศาลจังหวัดอุบลราชธานี - นายวิวุฒิ มณีนิล

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายจรัส พวงมณี

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ